

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1999/2535

นางประยงค์ ทองเชื้อ

โจทก์

นายถนอม ฤกษ์วิชา

จำเลย

นายถนอม ฤกษ์วิชา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทอาจให้เช่าได้เดือนละเท่าใด แต่เมื่อพิจารณาจากสถานที่ตั้งของที่ดิน เนื้อที่และสภาพของ ที่ดินแล้วอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้และฎีกาจำเลยก็เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและคำฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยไปดำเนินการถอนเรื่องราว การขอรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาทของโจทก์ หากไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยและให้จำเลย รื้อถอนท่อน้ำที่ต่อจากบ้านจำเลยผ่านที่พิพาทลงสู่แม่น้ำฝักให้ ออกไปจากที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยไปถอนเรื่องขอรังวัด ออกโฉนดที่
พิพาท หากไม่ดำเนินการให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ของจำเลย ให้จำเลย
รื้อถอนท่อน้ำที่ต่อจากบ้านจำเลยผ่านที่พิพาท สู่แม่น้ำฝักให้ออกไปจากที่พิพาท และ
ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 190)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 192,193)

คำสั่ง

คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยฎีกาได้เถียงว่า ที่ดินพิพาทเป็นของ
จำเลย เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 248 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้ราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทศาลอุทธรณ์
พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยฎีกาได้เถียงว่า ที่ดินพิพาทเป็นของ
จำเลย เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 248 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ